

Terminale-L

PHILOSOPHIE

**Philosophie Bac L : Dissertation sur l'État, le Droit et la Liberté**

Auteur / Établissement : Commission Pédagogique Nationale de Philosophie

Méthodologie de la dissertation philosophique au Baccalauréat sénégalais. Sujets corrigés, citations de Rousseau, Spinoza, Hobbes, et auteurs africains (Cheikh Anta Diop, Marcien Towa).

**BACCALAURÉAT SÉNÉGALAIS - SÉRIES L1, L2, L'****MODULE : LA VIE EN SOCIÉTÉ - L'ÉTAT ET LA LIBERTÉ****SUJET TYPE D'EXAMEN :**

"L'État est-il l'ennemi ou le garant des libertés citoyennes ?"

**I. ANALYSE DES TERMES ET PROBLÉMATIQUE :**

- "L'État" : Organisation politique souveraine qui exerce une autorité institutionnalisée sur une population et un territoire donné, déttenant le monopole de la contrainte physique légitime (Max Weber).
- "Ennemi" : Force d'oppression qui entrave, restreint ou confisque l'autonomie et les droits de l'individu.
- "Garant" : Protecteur, condition de possibilité et gardien qui préserve et assure l'exercice réel des libertés face à l'arbitraire.
- Problématique : Comment l'institution étatique, caractérisée par ses lois coercitives et ses appareils de contrainte, peut-elle simultanément se revendiquer comme le véritable sanctuaire de la liberté humaine ?

**II. PLAN DÉTAILLÉ DE LA DISSERTATION :**

THÈSE 1 : L'État perçu comme menace et aliénation de la liberté

**1. L'État répressif et l'oppression institutionnelle :**

Pour Friedrich Nietzsche ("Ainsi parlait Zarathoustra"), "L'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche : 'Moi, l'État, je suis le peuple'."

**2. L'analyse marxiste de l'appareil de domination de classe :**

Karl Marx démontre que l'État bourgeois n'est pas un arbitre neutre mais l'instrument d'exploitation de la classe dominante sur le prolétariat.

**3. La critique anarchiste (Bakounine, Proudhon) :**

"L'État, c'est la négation de l'humanité."

ANTITHÈSE : L'État comme condition indispensable de la liberté authentique

**1. La barbarie de l'État de nature selon Thomas Hobbes ("Léviathan") :**

Sans un pouvoir commun qui tient les hommes en respect, c'est "la guerre de chacun contre chacun" (Homo homini lupus est). La liberté naturelle n'est qu'insécurité permanente.

**2. Le pacte social et la liberté civile selon Jean-Jacques Rousseau ("Du Contrat Social") :**

"L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté." En renonçant à sa liberté animale illimitée mais illusoire, le citoyen gagne la liberté civile garantie par la volonté générale.

**3. La perspective de la pensée africaine et la démocratie palabre (Cheikh Anta Diop) :**

L'organisation communautaire et étatique traditionnelle africaine comme régulation pacifique des libertés.

SYNTHÈSE : L'État de droit démocratique comme dépassement

La liberté n'est pas l'absence d'état, mais l'existence d'un état régi par la séparation des pouvoirs (Montesquieu) contrôlé le citoyen.

### EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN

#### Exercice 1 :

Quelle distinction fondamentale Jean-Jacques Rousseau opère-t-il entre 'liberté naturelle' et 'liberté civile' ?

#### Corrigé officiel :

*La liberté naturelle n'a pour borne que les forces physiques de l'individu et conduit à l'insécurité ; la liberté civile est d'limitée par la volonté générale et la loi, protégeant chacun de l'arbitraire d'autrui.*